

1511685-78.2020.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2292090/2020 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 10044364 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Diego Camargo dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1511685-78.2020.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511685-78.2020.8.26.0114

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2292090/2020 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 10044364 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Diego Camargo dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra DIEGO CAMARGO DOS SANTOS pela conduta prevista no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 05/11/2019. Narra a denúncia que o réu, juntamente com indivíduo não identificado, em unidade de propósitos e identidade de designios, remeteu, para fins de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 40 gramas de maconha (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 83), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado apresentou defesa prévia (f. 157/161).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 11/11/2021 (f. 162/164).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pela portaria acostada às fls. 75/86; boletim de ocorrência (f. 82); pelo Auto de Exibição e Apreensão (f. 83); pelas peças do Procedimento Investigatório Disciplinar (f. 87/104), pelos depoimentos (f. 90/92), pelo laudo pericial (f. 185/187), corroborados pelas oitivas em juízo.

Não há dúvidas acerca da autoria do crime.

Benedito Rodrigues Filho, agente de segurança penitenciária, narrou que, durante a entrega de correspondência, enviada via Sedex, após as conferências de rotina, encontrou um invólucro com substância esverdeada análoga a maconha, que estava camuflada debaixo da palmilha de um tênis. A remetente da carta era a mãe do sentenciado, Sra. Márcia Aparecida de Camargo. Comunicou o ocorrido à diretoria do presídio.

O depoimento foi corroborado pela testemunha Antonio Alexandre Borges, agente de segurança penitenciária. Aduziu que a entrega e revista é feita na presença do preso. A diretoria é quem cumpre os trâmites. Deson

Em seu depoimento, o réu disse que recebeu oferta de outro preso, cujo nome não pode declinar, para que trouxesse drogas para o interior da unidade prisional, pelo que receberia R\$300,00; caberia ao réu fornecer a identificação de alguma pessoa cadastrada em seu rol de visitas; o envio de ilícitos ao presídio seria feito por meio de Sedex. Foi dito ao réu que o envio seria feito, de modo que a droga não fosse detectada pelos agentes da unidade. O réu forneceu o nome de sua genitora, sendo que receberia o valor combinado em produtos de higiene e cigarros, assim que a droga entrasse na unidade. Quando do procedimento de revista, o agente encontrou maconha na sola do tênis, que havia sido enviado na correspondência. Está arrependido do ato. A genitora não tem nenhum envolvimento com isso, sequer tendo conhecimento de que o réu forneceu seus dados para que drogas entrassem no local. O réu confessou o crime, assim como o fez durante a tramitação do processo de apuração de falta disciplinar, ao que se somam os depoimentos dos agentes penitenciários, não havendo dúvidas quanto ao fato de que ele obteria retribuição financeira por meio do ingresso de drogas ilícitas no estabelecimento penitenciário.

Portanto, as provas produzidas durante a instrução comprovaram, de maneira segura, a prática do crime de tráfico indicado na denúncia, eis que o réu, previamente ajustado com sentenciando não identificado, forneceu os dados pessoais de sua genitora, que figurou como remetente da correspondência, com o objetivo de ingressar no estabelecimento prisional com a droga ocultada num par de tênis.

Ao assim proceder cometeu o delito do artigo 33 da Lei de Drogas na modalidade "remeter", de modo que não se pode concluir pela atipicidade alegada pela D. Defesa.

Nesse sentido: "O denunciado concorreu com o crime ao passo que se ajustou previamente com indivíduo desconhecido, para que remetesse ao estabelecimento prisional os entorpecentes. (...) Demais disso, ao contrário do invocado pela defesa, cediço que o réu tinha ciência acerca do recebimento da mercadoria proscriita, eis que o item foi encaminhado mediante a utilização de dados de pessoa cadastrada em seu rol de visitas, situação por ele ajustada, sendo notória a audácia em sua conduta, eis que, conhecedor dos procedimentos de revista, tentou burlar o sistema de segurança do Poder Público". (Apelação nº 1500316-36.2018.8.26.0283 8ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Sergio Ribas julgado em 24/10/2019).

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu, nos termos imputados na denúncia, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. A situação de traficância está bem caracterizada, tendo o réu adentrado com a droga no presídio, o que configura, pela forma de acondicionamento, a finalidade de entrega a presos enclausurados na referida unidade carcerária, impondo-se o acolhimento da denúncia.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/06, já que a infração foi cometida no interior de estabelecimento prisional, independentemente da intenção do réu de disseminar a droga pelo local. Deve-se reconhecer, no caso, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova de que o réu pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência: Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstam a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014).

Embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida em poder do réu, não se pode perder de vista o fato dele ter ingressado com o entorpecente em estabelecimento prisional, a revelar maior reprovabilidade da conduta, pelo que a redução deve ser no patamar de metade.

Anoto que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos. A conduta revela, ainda, descaso com as instituições, notadamente de segurança, agindo em frontal desrespeito à lei e às políticas de segurança que regulam ambiente complexo e suscetível de tensões e conflitos, que podem ser oriundos ou agravados pelo consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, o réu ostenta maus antecedentes, conforme FA e certidão acostadas (f. 146/151), pelo que fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. A quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do réu, inclusive as condições de sua localização foram consideradas para fins de fixação do percentual de redução na terceira fase.

Na segunda fase, estão presentes a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, por conta da condenação imposta nos autos de nº 0013807-80.2016.8.26.0114 - f. 150). Quando do julgamento dos EREsp n.

1.154.752/RS (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. Na terceira fase, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas dependências do

referido estabelecimento prisional, incide a causa de aumento de pena à base de 1/6 (6 anos, 9 meses e 20 dias; 680 dias multa). Incide, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme fundamentação, operando-se a redução pela metade, pelo que torno definitiva a pena em 3 anos e 4 meses e 25 dias de reclusão e 340 dias multa.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta do réu ter se revestido de especial reprovabilidade, diante do ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes, bem como pela reincidência, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial semiaberto. Como dito acima, o ingresso de drogas no estabelecimento prisional alimenta uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que age nas unidades prisionais. Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso por outro processo, não interferindo na fixação do regime inicial, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, sendo que as circunstâncias acima indicadas para fixação do regime inicial apontam para a necessidade de rigor no acompanhamento da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu DIEGO CAMARGO DOS SANTOS, RG 5597661, filho de Ricardo Almeida Ribeiro dos Santos e Márcia Aparecida de Camargo, nascido em 10/01/1997 em Campinas - SP, como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, submetendo-o à pena de 3 anos 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 340 dias multa no piso legal.

Disposições finais:

Considerando que o réu não esteve preso por conta do presente feito, não sobrevivendo situação que justifique a decretação de sua prisão preventiva, poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Oportunamente, se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Hortolândia, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA